

1-TARAFLAR

İş bu sözleşme MOTOGO TÜRKİYE (KOMBİN MEDYA RADYO VE TELEVİZYON YAPIMCILIK TESKTİL SAN VE TİC LTD. ŞTİ.) ile reklam veren gerçek veya tüzel kişiler arasında.....
arasında aşağıda belirtilen sözleşme kapsamaları ve EK-1 de geçen şartlar dahilinde imza altına alınmıştır.

2-KAPSAM

motogo.tr internet sitesi motosiklet sektöründe hizmet veren motor firmaları, sektöre hizmet veren veya verebilecek olan firmalar ile kurumsal anlaşmalar yaparak internet sitesi motogo.tr’de reklamlarını yayınlar. Fotoğraf ve videoları yayınlanan reklamlar ile hizmet verdiği motorcuları bir platformda buluşturur. Platformda fotoğraf ve videoları yayınlanan firmalardan aynı zamanda hizmet verdiği motorcular için indirim taahhütleri alır. Bu indirimlerden hizmet verdiği üyelerin kart ile yararlanmasını sağlar. Her bölgeden anlaşma yapma hakkına sahip olan motogo.tr reklam yayınlama ve sözleşme yaptığı firmalara müdahale ettirmeme hakkına sahiptir. Anlaşma sürecinde internet sitesinde reklamlarını yapma zorunluluğu bulunmaktadır. İndirim oranları dönemsel olarak değişebilmektedir. Firmalar bu indirimler değiştiği takdirde motogo.tr yetkillilerine bildirmek zorundadır. Bu indirimleri puan sistemiyle MotoGo Card ile kullanmaktadır. Yayınlanan içeriklerin yasaklı olup olmadığı, telif hakları, doğruluğu, platform ve yayıncılık ilkelerine uygunluğunun sorumluluğu tamamen ‘ÜYE’ gerçek veya tüzel kişilere aittir. Bilgi ve tanıtım yayınlama taahhütlerinde mücbir sebepler dahil olmak üzere, internet korsanlığı, sitenin ikinci şahıslar tarafından ele geçirilmesi, yazılım problemleri, doğal afet ve buna benzer durumlarda yayınlanmayan tanıtımlardan sorumlu değildir. Bu ve buna benzer durumlarda reklam hakları devam eder. Reklam hakları devredilemez satılamaz. Yanlış adres veya telefon veren ‘ÜYE’ kuruluşların tüm yasal sorumluluğu ‘ÜYE’ gerçek veya tüzel kişilere aittir. Böyle durumlarda motogo.com.tr tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. Anlaşma kapsamında ‘ÜYE’ gerçek veya tüzel kişiler taahhüt ettikleri tarihte ödemeyi yapmakla yükümlüdürler. Ödemesi yapılmayan veya geç yapılan durumlarda yine motogo.tr tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

3-CAYMA HAKKI

Platforma üye gerçek veya tüzel kişiler reklamdan cayma hakkını kullanabilirler. 14 gün içerisinde yapılan cayma hakkına müteakiben yapılan ödemeleri banka kanalı ile hesaplarına eft/havale/ANLIK FAST olarak yapılır. Bu süre zarfında İPTAL hakkını kullanmayan üyelerin üyelikleri taahhüt içerir ve iptal edilemez.

4-ÖDEMELER

Ödemeler EK-1 formda belirtilen tarih içerisinde ‘reklam veren’ tarafından havale/fast/eft olarak hesaba yapılır. Ödemesi zamanında yapılmayan eksik yapılan veya ertelenen tanıtımların yayınlanma sorumluluğu motogo.tr’ye aittir.

İş bu sözleşme MOTOGO TÜRKİYE - (KOMBİN MEDYA RADYO VE TELEVİZYON YAPIMCILIK TESKTİL SAN VE TİC LTD. ŞTİ.) ile reklam veren gerçek veya tüzel kişiler arasında

.....
arasında aşağıda belirtilen sözleşme kapsamaları ve EK-1 de geçen şartlar dahilinde çift nüsha imza altına alınmış olup taraflarca imza altına alınmıştır. Aksi beyanda Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yetkili tayin edilir.



MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

AD - SOYAD:

ADRES:

‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI", “MOTOGO TÜRKİYE” olarak anılacaktır)

AD - SOYAD:

ADRES: Sümer Mah. Evliyagil Sokak No:44/A Odunpazarı / ESKİŞEHİR

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılardaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yi,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

ÜRÜN / HİZMET : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları veya reklam hizmeti/hizmetleri ifade eder.

3. KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılabilecek ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : KOMBİN MEDYA RADYO VE TELEVİZYON YAPIMCILIK TEKSTİL SAN VE TİC LTD. ŞTİ. Adres : Sümer Mah. Evliyagil Sokak No:44/A Odunpazarı / ESKİŞEHİR

Telefon : 0533 150 98 90

Web : www.motogo.tr

Eposta : motogoturkiye@gmail.com

5. ALICI BİLGİLERİ

İsim Soyisim / Ünvanı: Adresi:

Telefon:

Faks:

Eposta/kullanıcı adı.

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılabilecek ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün / Hizmet Açıklaması

Siparişin Açıklaması

Adet

Birim Fiyat

Ara Toplam (KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

EK - 1

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın;

Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ EK-1

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI'ya teslim edilememesi durumunda, ALICI'nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arı olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesinde halinde, SATICI'nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI'ya ait olacak şekilde SATICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsal ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI'dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI'nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI'nın hesaplarına yansımaya halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI'ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI'nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır.

Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI'ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI'dan talep edebilir. ALICI'nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI'nın ilk bildirim üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI'yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştıracı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI'ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI'nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI'ya yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından arı tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal /ürün/hizmet satışına ilişkin olması durumunda, ürünün sipariş tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI'ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk

üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürün/hizmetin işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri ALICI'ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı/ürün/hizmeti iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI' nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI' nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanan indirim miktarı iptal edilir.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI'nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyacı doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI'ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan vedağası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde İadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili

banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyânını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL'nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
 - Değeri 3.000,00(üçbin)TL' nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
 - Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00 (üçbin)TL' arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
- İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait demeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:KOMBİN MEDYA RADYO VE TELEVİZYON YAPIMCILIK TEKSTİL SAN VE TİC LTD. ŞTİ.

ALICI:

TARİH:

motogo.tr Türkiye ve Dünya'da ilk kez uygulanmaya başlanmış, tamamen motosiklet sektörüne hizmet veren bir iş platformudur.

Bu platforma üye olan bireysel veya kurumsal herkes bu platformun hizmetlerinden yararlanabilir. Üyelerimize teknoloji ile ihtiyaçları dahilinde hizmetlerin en iyisini sunmak birinci önceliğimiz ve misyonumuzdur.

Bireysel üyeliklerde evrak ve imza zorunluluğu yoktur. Gizlilik politikası gereği şirketimiz sizden topladığı veri bilgilerini üçüncü kişilerle veya kurumlarla yasa gereği paylaşmaz paylaşıma izin vermez.

Kurumsal üyeliklerde markalar motogo.tr sitesinden tanıtım yapabilmek için üyelik sözleşmesi imzalamak ve ticari zorunlu olan evrak ve dökümanları vermek zorundadırlar.

Üyelik sözleşmeleri talep üzerine tarafınıza mail atılmakta, kaşe basılıp ıslak imza atıldıktan sonra yeniden tarafımıza mail yada posta yolu ile gönderilmektedir.

Üyelikler sadece 1 yıl (bir) süreli reklamları kapsar. 1 yıl sonra üye devam etmek isterse sözleşme otomatik olarak uzatılır. Bu süreç dahilinde motogo.tr internet sitesinden kurum hizmetlerini tanıtılabilmek hakkına sahip olurlar. Sözleşmede belirtilen haklar dışında yasa dışı reklamlar kabul edilmemektedir.

Sistemimize kurumsal üyelik yapan üyelerimiz, gerekli olan firma bilgilerini tam ve eksiksiz olarak müşteri hizmetlerimize iletmemelidir. Eksik ya da yanlış bilgilerden firmamız sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda müşteri hakları ve tüketici kanunları tabiidir.

Reklamcılık alanında faaliyet göstermekte olan şirketimiz KOMBİN MEDYA RADYO VE TELEVİZYON YAPIMCILIK TEKSTİL VE SAN TİC LTD. ŞTİ. firma bilgilerinizi, reklam pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinizi gerçekleştirebilmek amacıyla işlemekte olduğumuzu tarafınıza bildirir.

Sözleşme imzalandıktan sonra firma bilgilerinizin kişisel bilgilerin korunması kapsamında yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşılacaktır. Bu kapsamda motogo.tr internet adresi sizin bilgilerinizle kampanyalar düzenleyebilir ve anketler yapabilir.

Üyelerimiz istedikleri zaman reklam videolarını değiştirebilmek hakkına sahiptirler. Üyeler motogo.tr sitesine verdikleri bilgiden sorumludurlar. Verilen bilgilerin yanlış bilgiler olması ve müşteri şikayetlerinden tamamen kendileri sorumludurlar.

Üyelerimizin, bilgilerinin gizliliğinin korunması için şirketimiz teknolojik alt yapı önlemlerini almıştır. Üyelerimiz kişisel bilgilerin yanlış kullanılması ilgili tüm içerikleri firmamızdan talep etme hakkına sahiptirler. Üyeler vermiş oldukları bilgilerin güncel ve doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Değişen bilgilerin mutlak suretle müşteri hizmetlerimize bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi paylaşımlarından sadece motogo.tr sitesine üye olan firmalar faydalanabilmektedir. motogo.tr internet sitemiz ve buna bağlı olan şirketimiz tüzel

Kombin Medya Radyo ve Televizyon Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. istediği zaman sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. motogo.tr internet ortamında oluşabilecek aksaklıklar, bilgisayar hataları, teknolojik yetersizlikler, virüsler ve casus yazılımlardan sorumlu tutulamaz.

motogo.tr üyelerden gelecek video ve bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Yasa dışı reklamlara yer vermek zorunda değildir. motogo.tr sisteminde oluşan sistem aksaklıklarından sorumlu tutulamaz. Tamamen teknolojik alt yapı sıkıntılarından kaynaklandığı bilinmelidir. Kullanıcı yorumlarının yayınlanıp yayınlanmayacağı konusundaki inisiyatif tamamen motogo.tr sitesine aittir. Üyeler verdikleri kişisel verilerin tamamen kendi hür iradeleri dahilinde verdiklerini kabul ve taahhüt ederler. İkinci ve üçüncü kişilere aktaramazlar.

Bu konudaki sorumluluk tamamen kendilerine aittir. Üyeler, verilen bilgilerin çalıntı olmaması, pornografi veya çıplaklık içermemesi, virüs veya herhangi bir programa zarar verecek programlama özelliği içermemesi ilkelerini kabul etmişlerdir. motogo.tr sitesindeki bilgilerin kopyalanması ve paylaşılması kesinlikle yasaktır. Yazılım ve arayüze müdahalede bulunulması, virüs ve casus programlarla müdahale edilmesi kesinlikle yasaktır ve suçtur. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince tarafların edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin bir aydan uzun sürmesi halinde işbu sözleşme hakları ifa edilemeyen tarafca feshedilebilecektir. Üyeler kişisel verileri koruma kanunundaki ilgili kanun maddelerini bu sözleşme kapsamında, bilgilerini paylaşma ve işleme izni vermiş olurlar. İşbu sözleşme ve sözleşmenin "Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme" ve onay metni ile bildirilen koşullar kullanıcı tarafından sözleşmenin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabiidir. Sözleşmeye aykırı durumlarda motogo.tr tek tarafı olarak sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

İş bu sözleşme motogo.tr (Kombin Medya Radyo ve Televizyon Yapımcılık Teskil ve San Tic Ltd. Şti.) ile üyeler arasında imza altına alınmaktadır. Reklam veren üyeler sözleşmeyi okuyup reklamları sitede yayınlandıktan sonra şartları kabul ve taahhüt etmiş olurlar.

İş bu sözleşme taraflarca okunmuş ve imza altına alınmış olup aksi beyanda Türkiye Cumhuriyeti kanunları tabiidir ve mahkemeler ile icra daireleri yetkili tayin edilir. motogo.tr KOMBİN MEDYA RADYO VE TELEVİZYON YAPIMCILIK TEKSTİL SAN VE TİC LTD. ŞTİ. Eskişehir

Vergi Dairesi Başkanlığı 5760529676

Üye Sözleşme metnini yukarıdaki pdf formatını tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Tüm sayfalarını imzaladıktan sonra tarafımıza kargolamanız gerekmektedir. Son sayfa üye iş yeri kısmına şirket kaşesi mutlaka basılmalıdır.

Üyelerimizden kargo ücreti talep edilmemektedir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ**MÜŞTERİ BİLGİLERİ**

NM MARKA İSMİ :

FİRMA ÜNVANI :

YETKİLİ :

ADRES :

FİRMA TELEFON :

YETKİLİ GSM :

E-MAIL :

WEB :

VERGİ DAİRESİ :

VERGİ NUMARASI :

T.C. KİMLİK NO :

FAALİYET ALANI:

☐ Faturaların yurıda belirtilen e-mail adresime gönderilmesini, e-posta adres değişikliğinde tarafınıza bilgi verileceğini kabul ederim.

ÖZELLİKLERİ :

Firma Özellikleri :

Satın Alınan Hizmet Paketleri:

ÖDEME PLANI:

Nakit

Kredi Kartı Tek Çekim

Kredi Kartı Taksit

PAKET BEDELİ :

YAPILAN İSKONTO :

ANLAŞMA TUTARI :

Tercih edilen paket tutarının aylık taksitler halinde/nakit/havale yolu ile tahsil edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum. Paket Tutar Tek Seferde:..... Taksitli İse Taksit Ödemeleri :.....
Sözleşmenin 3 nüshasını okudum ve kabul ediyorum. Aksi beyande Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili tayin edilir.

SÖZLEŞME ÜYELİK FORMU

REKLAM PRODÜKSİYON SÖZLEŞMESİ**MÜŞTERİ BİLGİLERİ**

NM MARKA İSMİ :
FİRMA ÜNVANI :
YETKİLİ :
ADRES :
FİRMA TELEFON : YETKİLİ GSM :
E-MAIL : WEB :
VERGİ DAİRESİ : VERGİ NUMARASI :
T.C. KİMLİK NO : FAALİYET ALANI:

☐ Faturaların yurıda belirtilen e-mail adresime gönderilmesini, e-posta adres değişikliğinde tarafınıza bilgi verileceğini kabul ederim.

ÖZELLİKLERİ :
.....
.....

Reklam Özellikleri Belirtiniz : Kaç bölüm sponsorluk veya kaç saniye reklam gibi

Satın Alınan Hizmet Paketleri: **SPONSORLUK - ALT BANT- TANITICI REKLAM - REKLAM FİLMİ**

.....
.....
.....

ÖDEME PLANI: Nakit Kredi Kartı Tek Çekim Kredi Kartı Taksit

PAKET BEDELİ : ☐
YAPILAN İSKONTO : ☐
ANLAŞMA TUTARI : ☐

Tercih edilen paket tutarının aylık taksitler halinde/nakit/havale yolu ile tahsil edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum. Paket Tutar Tek Seferde:..... Taksitli İse Taksit Ödemeleri :.....
Sözleşmenin 3 nüshasını okudum ve kabul ediyorum. Aksi beyande Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili tayin edilir.

PRODÜKSİYON FORMU